Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul

Comarca de Campo Grande - MS

Décima Segunda Vara Cível de Competência Residual

Autos nº 0819847-15.2018.8.12.0001
Ação: Procedimento Comum Cível
Autor:Maria Luiza Businaro
Réu:Hospital Adventista do Pênfigo e outro

SENTENÇA

Vistos, etc.

1 – RELATÓRIO

Maria Luiza Businaro ajuizou(aram) a presente demanda em face de **Cassi - Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil e Hospital Adventista do Pênfigo**, aduzindo, em resumo, que:

(1) em 09/07/2023 realizou cirurgia da coluna no hospital requerido, mediante convênio médico contratado com a segunda requerida, para reconstrução das vértebras C3, C4 e C5, em razão do desgaste;

(2) o procedimento cirúrgico foi realizado com sucesso, sem qualquer intercorrência, durando quase 02 horas, sendo a autora encaminhada para o quarto consciente;

(3) ocorre que após sua chegada no quarto houve grave dano ocasionado por acidente medicamentoso por erro da equipe de enfermagem, que lhe aplicou medicamentos CEFALOSPORINA e TRAMADOL através de injeção

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ATILIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR, liberado nos autos em 15/03/2024 às 17:03 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0819847-15.2018.8.12.0001 e código kA8ZziSn.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul

Comarca de Campo Grande - MS

Décima Segunda Vara Cível de Competência Residual

endovenosa, de forma rápida, sem a realização de teste alérgico;

(4) Após alguns minutos da aplicação da injeção destes medicamentos a requerente teve parada cardiorespiratória, perdeu a consciência e não conseguia respirar, a família que a acompanhava gritou por médicos no corredor do hospital, porém, quando os médicos chegaram, não sabiam o que fazer com a paciente;

(5) O marido da requerente saiu correndo pelos corredores do hospital, quando então encontrou o médico que havia realizado o procedimento cirúrgico, pedindo ajuda porque sua esposa estava morrendo;

(6) Somente após a chegada do médico a autora foi novamente levada para o centro cirúrgico, onde foi realizada a reanimação, traqueostomia e foi induzida ao coma;

(7) Na tarde do dia 12/07/2017 foi retirada da sedação, porém encontrava-se bastante sonolenta e somente respondia aos estímulos dados pelos médicos com leves movimentos de cabeça;

(8) Após uma semana na UTI os médicos relataram a família que a requerente havia tido um acidente medicamentoso em razão dos remédios administrados após a cirurgia, o que lhe causou choque anafilático, que lhe gerou lesões cerebrais difusas;

(9) A autora ficou por dias na unidade de terapia intensiva, UTI do hospital aguardando uma melhora neurológica e respiratória, permanecendo com ventilação mecânica;

(10) A autora perdeu a visão dos dois olhos e os movimentos do lado esquerdo de toda a extensão de seu corpo, perdeu a fala e a capacidade de

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ATILIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR, liberado nos autos em 15/03/2024 às 17:03 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0819847-15.2018.8.12.0001 e código kA8ZziSn.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul

Comarca de Campo Grande - MS

Décima Segunda Vara Cível de Competência Residual

engolir;

(11) A requerente foi transferida para outra unidade do hospital, onde contraiu uma infecção hospitalar, ficou isolada no quarto de hospital e amarrada ao leito devido às convulsões;

(12) Ficou aproximadamente trinta dias na UTI, tomando antibióticos religiosamente, sem conseguir enxergar, falar, nem se alimentar;

(13) Após mais de trinta dias na UTI foi enviada para tratamento home care, com traqueostomia e respirador, sendo que a casa da família virou um hospital, causando grave trauma a toda a família;

(14) Desde o ocorrido a autora se submete ao tratamento de fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia, sendo que após a alta do hospital a requerente ficou por um ano se alimentando apenas por alimentos liquidos por não conseguir mastigar e, por conta disso precisou fazer fonoaudiologia todos os dias, para exercitar o movimento de deglutição, a qual ainda realiza até a presente data;

(15) Conseguiu recuperar os movimentos de engolir e recuperou 20% (vinte por cento) da fala, já anda com a ajuda de terceiro, porém com muita dificuldade, estando dependente de auxílio de terceiro para exercício de suas atividades diárias;

(16) Responsabilidade objetiva das requeridas em razão dos danos causados a autora pelo acidente medicamentoso;

(17) Danos extrapatrimoniais;

(18) Danos materiais com tratamento médico, exames, fonoaudiologia, cuidadora pessoal no total de R$ 172.486,00, além de RS 11.678,54 na

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ATILIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR, liberado nos autos em 15/03/2024 às 17:03 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0819847-15.2018.8.12.0001 e código kA8ZziSn.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul

Comarca de Campo Grande - MS

Décima Segunda Vara Cível de Competência Residual

participação do plano de saúde;

(19) requereu, ao final, a procedência da demanda para:

- condenar ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 172.486,00 de despesas, somado a R$ 11.678,54 de gastos de coparticipação em procedimentos, além de danos materiais com os tratamentos necessários, a serem apurados em liquidação de sentença.

- condenar ao pagamento de danos morais no valor de R$ 360.000,00 e danos estéticos de R$ 200.000,00.

Com a inicial vieram os documentos de f. 19/565.

Despacho inicial às f. 566/569.

Devidamente citado, o ***requerido*** INSTITUIÇÃO ADVENTISTA CENTRAL BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL – IACBEAS, ofereceu *contestação* às f. 641/679, oportunidade em que sustentou:

(1) a autora sofreu o acidente medicamentoso narrado após a cirurgia, mas não pode ser atribuído a requerida a responsabilidade pelo fato narrado e consequências deste;

(2) no questionário da autora constou que a mesma não tinha alergia a nenhum medicamento, sendo que o medicamento foi prescrito pelo médico que compreendeu pela necessidade;

(3) após a cirurgia a autora teve boa evolução anestésica e recuperação pós-anestésica adequada, nada sugerindo o risco alérgico da autora;

(4) As medicações às quais se atribui o evento adverso foram ministradas previamente no centro cirúrgico horas antes da ocorrência das alterações respiratórias da paciente,, o que indica que o evento foi totalmente inesperado,

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ATILIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR, liberado nos autos em 15/03/2024 às 17:03 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0819847-15.2018.8.12.0001 e código kA8ZziSn.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul

Comarca de Campo Grande - MS

Décima Segunda Vara Cível de Competência Residual

não se podendo atribuir qualquer negligência ou imperícia da parte da equipe médica de enfermagem;

(5) O mesmo medicamento foi utilizado na reintervenção cirúrgica sem novos sintomas ou reações adversas;

(6) A paciente foi imediatamente atendida pela enfermagem, sendo que o médico foi imediatamente comunicado do evento, dirigindo-se ao quarto da paciente e encaminhando-a subsequentemente ao centro cirúrgico;

(7) Não houve solução de continuidade no atendimento que foi prestado nos termos do protocolo médico;

(8) A parada ocorreu quando o médico já estava presente, no transito do quarto para o centro cirúrgico, sendo que os profissionais que atenderam a autora sabiam os procedimentos adequados;

Impugnou os danos alegados;

(9) requereu a total improcedência da demanda; juntou documentos.

A requerida CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S/A – CASSI também apresentou contestação, na qual alegou, em resumo, que inexiste nos autos qualquer elemento que permita a caracterização da responsabilidade da requerida em relação ao procedimento. Asseverou que a requerida autorizou todos os procedimentos solicitados pela autora, inexistindo responsabilidade solidária com o hospital credenciado. Ao final, pugnou pelo julgamento de improcedência.

Impugnação à contestação às f. 817/824.

Decisão de *saneamento e organização do processo* às f. 856/864.

Laudo Pericial às f. 969/984 e fls. 1039/1044.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ATILIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR, liberado nos autos em 15/03/2024 às 17:03 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 08819847-15.2018.8.12.0001 e código kA8ZziSn.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul

Comarca de Campo Grande - MS

Décima Segunda Vara Cível de Competência Residual

Audiência de *instrução e julgamento* às f. 1082/1083, oportunidade em que foram ouvidas as informantes Sra. Marina Businaro e Sra. Maria Aparecida Businaro da Silva..

Razões finais escritas apresentadas às f. 1084/1088, f. 1092/1103 e f. 1104/1107.

É o relatório.

Fundamento e **DECIDO.**

2 – MOTIVAÇÃO

DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES

Não há questões pendentes a serem solvidas no presente caso.

DO MÉRITO

Considerações iniciais.

A relação havida entre as partes rege-se pelas regras da **Lei 8.078/90**, sendo a parte AUTORA considerada consumidora, *ex vi* do **art. 2°, do Código de Defesa do Consumidor**, que conceitua *"consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final"*, tratando-se de hipótese que há nítida condição de vulnerabilidade (**CDC 4º, I** – presunção *jure et de juris*).

Ademais, a parte REQUERIDA é considerada *fornecedora*, que, segundo o **art. 3°, do CDC**, *"fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada,*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ATILIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR, liberado nos autos em 15/03/2024 às 17:03 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0819847-15.2018.8.12.0001 e código kA8ZziSn.

nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços", sendo que *"produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial"* (**CDC 3º, § 1º**) e *"serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista"* (**CDC 3º, § 2º**).

Deste modo, tem-se que a questão em análise está amparada pela tutela consumerista e seu conjunto de regras especiais.

Da responsabilidade civil do hospital e do plano de saúde

Na esteira das responsabilidades previstas no Código de Defesa do Consumidor (**arts. 12 a 25**), a hipótese dos autos se trata de responsabilidade objetiva, isto é, baseada na teoria do risco, respondendo o agente pela reparação de danos independentemente de culpa, em razão do risco da atividade desenvolvida.

A propósito, dispõe o **art. 20, do CDC**, o seguinte:

> Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:
>
> I - a reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando cabível;
>
> II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ATILIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR, liberado nos autos em 15/03/2024 às 17:03 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0819847-15.2018.8.12.0001 e código kA8ZziSn.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul

Comarca de Campo Grande - MS

Décima Segunda Vara Cível de Competência Residual

atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

§ 1° A reexecução dos serviços poderá ser confiada a terceiros devidamente capacitados, por conta e risco do fornecedor.

§ 2° São impróprios os serviços que se mostrem inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que não atendam as normas regulamentares de prestabilidade.

Inicialmente, cumpre esclarecer que os serviços prestados pelos profissionais liberais, submetem-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor.

Afinal, as partes envolvidas enquadram-se nas características de consumidor e fornecedor previstas nesse diploma legal (arts. 2º e 3º) (STJ. REsp 731078. Rel. Min. CASTRO FILHO. Decisão em 13/12/2005).

Sobre a responsabilidade dos profissionais liberais, o Código de Defesa do Consumidor abre exceção à regra da responsabilidade objetiva, dispondo em seu art. 14, § 4º, que: "A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa".

A responsabilidade do hospital, se reconhecida a ilicitude do ato praticado por médico e outros profissionais atuantes em seu estabelecimento, é objetiva, pois o dever de indenizar exsurge, amparado no disposto no caput do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A partir do ingresso do profissional no corpo clínico do hospital e tendo em vista que em seu interior praticou o suposto ilícito, respondem ambos solidariamente em relação à obrigação de indenizar.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ATILIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR, liberado nos autos em 15/03/2024 às 17:03 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0819847-15.2018.8.12.0001 e código kA8ZziSn.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul

Comarca de Campo Grande - MS

Décima Segunda Vara Cível de Competência Residual

Portanto, eventualmente caracterizada a responsabilidade subjetiva do médico e dos demais profissionais atuantes nas suas dependências, responde o nosocômio réu, de forma objetiva e solidária, pelos danos decorrentes do ato ilícito praticado pelo profissional integrante de seus quadros.

Feito esse prelúdio, passa-se ao exame das questões trazidas pelas partes, bem como dos elementos probatórios constantes dos autos.

Na situação em tela a parte autora afirma que realizou cirurgia da coluna no hospital requerido em 09/07/2013, sendo que houve grave dano ocasionado por acidente medicamentoso, em razão do uso de CEFALOSPORINA e TRAMADOL, afirmando, ainda, que teve parada cardiorespiratória, perdeu a consciência e não conseguia respirar, sendo que seus acompanhantes solicitaram diversas vezes até que obtivessem o atendimento adequado.

A requerida sustenta, em sua defesa, que a reação alérgica foi imprevisível, sendo a autora prontamente atendida, não havendo que se falar em responsabilidade do hospital requerido.

Consta do laudo pericial, acerca do acidente medicamentoso da autora o seguinte (fls. 978):

> **R .** Reação alérgica com parada cardiorrespiratória e choque anafilático devido a aplicação de medicamentos mediante injeção endovenosa pela equipe de enfermagem do hospital requerido.
>
> Não há, nos autos, elementos que indiquem erro na técnica de aplicação dos medicamentos.

Nota-se que o perito indica que o medicamento produziu reação adversa, situação que pode ocorrer apesar da realização do teste anterior.

Contudo, em relação ao tempo de atendimento após a reação adversa, nota-se que o perito registra que há rasura em relação ao registro de data e hora da evolução:

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ATILIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR, liberado nos autos em 15/03/2024 às 17:03 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0819847-15.2018.8.12.0001 e código kA8ZziSn.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul

Comarca de Campo Grande - MS

Décima Segunda Vara Cível de Competência Residual

Correção necessária:

A data mencionada na pergunta (10/07/2013 às 03:16) refere-se à emissão do documento. A Data Evolução: está rasurada no item dia! Vide documento abaixo:

Fl. 56:

HOSPITAL ADVENTISTA DO PENFIGO
MVPEP - Sistema de Prontuário Eletrônico
Relatório de Evolução

fls. 56
Página 1 de 1
Emitido por: SIMONE NASCIMENTO DE CASTRO
Em: 10/07/2013 03:16

Atendimento: 160152 Evolução: 132163
Paciente: MARIA LUIZA BUSINARO
Convênio: CASSI
Médico Responsável: MARCOS FERNANDES DA ROSA
Prestador: SIMONE NASCIMENTO CASTRO

Data Evolução: 09/07/2013 03:16
Idade: 59
Plano: APARTAMENTO

EVOLUÇÃO

Fl. 45: Ficha de Anestesia referente à cirurgia da coluna – 09/07/13 – Preenchida por Dra. Sandra M. Velasco – CRMMS 2010.

Sobre os registros de atendimento o laudo concluiu que os medicamentos foram utilizados inclusive durante o procedimento cirúrgico. Consta ainda que o final da cirurgia ocorreu no dia 09/07/2013 às 15h40min, sendo que o início dos procedimentos para socorro no Centro Cirúrgico se deram no mesmo dia às 21h00min:

Destaque Importante: Neste documento está registrada a aplicação dos medicamentos Cefuroxima – 1,5 g (Cefalosporina) e Tramol - morfina durante a cirurgia! Horas antes do início da reação adversa!

Fl. 43:
Início da cirurgia da coluna: 09/07/2013 – 13:10
Final da cirurgia da coluna: 09/07/2013 – 15:40

Início dos procedimentos para o socorro no Centro Cirúrgico: 09/07/2013 – 21h00.
Final: 10/07/2013 – 00h40.

A prova oral produzida em juízo indica que houve decurso de prazo superior ao

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ATILIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR, liberado nos autos em 15/03/2024 às 17:03 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0819847-15.2018.8.12.0001 e código kA8ZziSn.

razoável no atendimento da autora.

A informante Marina Businaro ouvida em juízo afirmou que após o medicamento ser aplicado a autora começou a sentir-se mal e pediu para que fosse abanada, começando a falta de ar. Prossegue indicando que a enfermeira compareceu ao quarto depois de dez minutos, tendo a enfermeira dito que a autora respirasse pela boca. Afirma que a autora foi piorando e a falta de ar foi aumentando, momento em que sua irmã foi buscar ajuda, mas demorou e depois de dez a quinze minutos chegou novamente a enfermeira que pediu que a autora respirasse pela boca. Indica que foi nesse momento que a autora disse que não conseguia respirar, ocasião em que demorou mais um tempo até que chegassem enfermeiros e a tirassem da sala e começaram a fazer o procedimento. Esclarece que foi então que encontraram o médico da autora no corredor que foi então ao quarto e levou a autora para o centro cirúrgico. Diz que uma enfermeira lhe disse "eu acho que sua irmã ficou muito tempo desacordada". Pontua que o episódio foi angustiante e durou aproximadamente trinta minutos.

Relata a informante que o mais difícil foi "o tempo todo que não deram atenção ao desespero que ela estava sentindo.

Narra também que a autora contraiu infecção no hospital e ficou mal, sendo que até os dias de hoje possui cuidadora.

O depoimento da Sra. Maria Aparecida, informante, também foi consistente em relação ao narrado pela informante Sra. Marina. Afirmou que a autora chegou bem no quarto, sendo que foi administrada uma medicação e, em seguida, a autora começou a se sentir mal e pediu que fosse abanada, informando que ressecava a boca. Conta que a enfermeira disse que a autora respirasse pela boca. Relatou também que quando a autora ficou muito mal saiu pelo corredor pedindo socorro com seu cunhado, batendo de porta

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ATILIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR, liberado nos autos em 15/03/2024 às 17:03 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0819847-15.2018.8.12.0001 e código kA8ZziSn.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul

Comarca de Campo Grande - MS

Décima Segunda Vara Cível de Competência Residual

em porta e não achavam ninguém. Prossegue falando que nesse intervalo já havia passado 15 minutos quando soube que uma enfermeira foi até o quarto e a autora conseguiu relatar que não conseguia respirar. Afirma que estavam do lado de fora pedindo socorro e avistaram o médico que operou a autora e então chegou o médico, mas já havia passado 25 minutos. Conta que o médico levou a autora diretamente para o centro cirúrgico e depois para a UTI.

Informou que durante a internação a autora sofreu descaso da equipe do hospital, sendo que pegou infecção por duas vezes.

A analise dos elementos apresentados indica que, embora não possa ser imputado ao hospital a culpa pela reação alérgica, a qual, conforme laudo pericial poderia ocorrer mesmo se fosse realizado o teste.

Assim, as provas apresentadas não são suficientes para concluir que o atendimento prestado pelo hospital por seus prepostos foi adequado e pronto.

Analisando a documentação médica apresentada, consta às fls. 58, registrada no dia 10/07/2013, que a autora teve edema cerebral após parada cardíaca-respiratória de quinze minutos:

CONDUTA:
- DEIXAR SEDADA NAS PRÓXIMAS 24 HORAS (EDEMA CEREBRAL PÓS PCR DE 15 MINUTOS)
- INICIAR DIETA AMANHÃ
- CONVERSADO COM CCIH E NA SUSPEITA DE MEDIASTINITE
INICIAMOS CIPRO E FRAGYL (DRA. PRISCILA)

Considerando ser possível a ocorrência de reação alérgica a medicamentos de forma súbita, conforme indica o laudo pericial (e afirma a própria ré em sua contestação), que pode causar parada cardio-respiratória com danos irreversíveis, como ocorreu no caso da autora, é responsabilidade do nosocômio estar aparelhado para atendimento de tais

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ATILIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR, liberado nos autos em 15/03/2024 às 17:03 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0819847-15.2018.8.12.0001 e código kA8ZziSn.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul

Comarca de Campo Grande - MS

Décima Segunda Vara Cível de Competência Residual

circunstâncias de modo pronto e efetivo.

Contudo, inexiste nos autos comprovação de que o atendimento foi pronto e adequado após a manifestação dos primeiros sintomas da reação ao medicamento, de modo a prevenir que a parada cardiorrespiratória durasse quinze minutos causando edema cerebral como consta no relatório médico de fls. 58 e 56.

Nesse sentido, o relato apresentado pelas informantes está em consonância com a prova documental produzida, no sentido de que houve demora exacerbada para atendimento quando da reação alérgica, caracterizando, por consequência, negligencia e imperícia dos profissionais do estabelecimento.

Nesse sentido existem precedentes jurisprudenciais:

> APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO MÉDICO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPLICAÇÕES RESPIRATÓRIAS APÓS CIRURGIA NÃO REVERTIDAS – Ação julgada parcialmente procedente – Recurso do Hospital e da Seguradora requeridos – Responsabilidade civil bem reconhecida – Danos neurológicos irreversíveis decorrentes de complicações respiratórias em procedimento pós-cirúrgico – Efeito previsível – Autora portadora de Mallampatti classe IV e que possuía via aérea de difícil acesso – Possível a previsão da ocorrência de problemas potenciais durante sua intubação quando dos procedimentos à reversão do quadro de insuficiência respitatória – Não adoção da conduta mais invasiva – Negligência caracterizada – Prova pericial apreciada e valorada à luz do disposto no artigo 479, do Código de Processo Civil – Compatibilidade de nexo causal entre dano e resultado – Indenizações por danos materiais e morais bem fixadas – Sentença mantida – Recursos improvidos.
>
> (TJSP; Apelação Cível 0034022-29.2006.8.26.0114; Relator (a): Dimitrios Zarvos Varellis; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 9ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/11/2019; Data de Registro: 25/11/2019)

Em síntese, incumbia aos requeridos a comprovação da adoção das cautelas

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ATILIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR, liberado nos autos em 15/03/2024 às 17:03 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 08019847-15.2018.8.12.0001 e código kA8ZziSn.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul

Comarca de Campo Grande - MS

Décima Segunda Vara Cível de Competência Residual

necessárias, incluindo o atendimento pronto e adequado a reações adversas a medicamentos, conforme delimitado na decisão saneadora de fls. 356/364, que aplicou o previsto no art. 373, §1º, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

Diante do exposto , não demonstrada a regularidade do atendimento prestado pelo hospital e a concretização do dano, de rigor o reconhecimento de sua resposabilidade que, conforme mencionado, é objetiva.

No mesmo sentido, há responsabilidade do plano de saúde nos casos em que o hospital conveniado, como no caso em análise, considerando que houve falha no atendimento do hospital requerido conveniado. Esse é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

> AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAL E MORAL. REDUÇÃO. SÚMULA Nº7/STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. SÚMULA Nº 83/STJ.
> 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
> 2. Na hipótese, inviável a análise de violação de dispositivos de lei não prequestionados na origem, apesar da interposição de embargos declaratórios. Súmula nº 211/STJ.
> 3. A admissão de prequestionamento ficto em recurso especial, previsto no art. 1.025 do CPC, exige que no mesmo recurso seja reconhecida a existência de violação do art. 1.022 do CPC, o que não é o caso dos autos.
> 4. Não há impropriedade em afirmar a falta de prequestionamento e afastar a negativa de prestação jurisdicional, haja vista o julgado estar devidamente fundamentado sem, no entanto, ter decidido a causa à luz dos preceitos jurídicos suscitados pelo recorrente 5. Na hipótese, acolhimento da pretensão recursal para infirmar a conclusão do acórdão recorrido quanto à legitimidade de parte passiva, à responsabilidade civil

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ATILIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR, liberado nos autos em 15/03/2024 às 17:03 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0819847-15.2018.8.12.0001 e código kA8ZziSn.

> da recorrente e à ocorrência e comprovação dos danos morais e materiais demandaria o reexame das circunstâncias fáticas dos autos, procedimento vedado em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ.
> 6. A orientação jurisprudencial desta Corte Superior se firmou no sentido de que se o contrato é fundado na prestação de serviços médicos e hospitalares próprios e/ou credenciados, no qual a operadora de plano de saúde mantém hospitais e emprega médicos ou indica um rol de conveniados, não há como afastar sua responsabilidade solidária pela má prestação do serviço. Súmula nº 83/STJ.
> 7. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula nº 7/STJ, tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias ordinárias apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso, em que arbitrado no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), pelos danos morais sofridos em decorrência do erro médico.
> 8. Agravo interno não provido.
> (AgInt no AREsp n. 2.310.925/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024.- sem grifos no original)

Assim, diante do exposto, se impõe o reconhecimento da responsabilidade civil solidaria de indenizar dos danos efetivamente demonstrados decorrentes da falha na prestação de serviços;

Do dano material

A autora pugna pela condenação da requerida ao pagamento de danos materiais consistentes nas despesas que teve de suportar para o pagamento do tratamento médico, exames, fonoaudiologia e cuidadora pessoal e de afazeres.

O evento danoso ocorreu em 09/07/2013 e os gastos com exames, entre outros, iniciam no final do mês de agosto de 2013.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ATILIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR, liberado nos autos em 15/03/2024 às 17:03 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0819847-15.2018.8.12.0001 e código kA8ZziSn.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul

Comarca de Campo Grande - MS

Décima Segunda Vara Cível de Competência Residual

O Laudo Pericial constatou que o evento causou a autora diveros danos médicos:

> Resultou dessa ocorrência, um grave quadro de CEGUEIRA CORTICAL, lesionando ambos os olhos, hemiparesia à esquerda, com espasticidade de natureza grave no braço e na mão (não tendo controle de movimentos nos membros citados), acentuada espasticidade na perna e no pé esquerdos (também com redução da capacidade de controle sobre o membro inferior esquerdo) e prejuízo intenso na fala por danos nas cordas vocais.
>
> Depois de concluído o tratamento indicado, restou com INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE para toda e qualquer atividade. Incapaz de cuidar de si mesma. Necessita de ajuda de terceiros para todas as necessidades.
>
> As sequelas se encontram consolidadas, não havendo indicação de tratamento curativo complementar.

Conforme laudo pericial a autora possui invalidez total e permanente, necessitando de assistência para qualquer atividade, de modo que comprovada a necessidade das cuidadoras.

Do mesmo modo, comprovada a necessidade de realização de exames, fonoaudiologia e fisioterapia.

A autora apresentou comprovante dos seguintes gastos:

FOLHA DO PROCESSO	DATA DE PAGAMENTO	PRESTADOR (A)	VALOR
416	27/08/13	CLINICA DE UROLOGIA SÃO LUCAS S/S	R$ 22,50
440	30/08/13	NEIDA MARIANO DA SILVA	R$ 350,00
441	30/09/13	NEIDA MARIANO DA SILVA	R$ 1.040,00
442	31/10/13	NEIDA MARIANO DA SILVA	R$ 1.040,00
443	30/11/13	NEIDA MARIANO DA SILVA	R$ 1.040,00
417	17/12/13	ORTOPEDIA CASARIN	R$ 480,00
444	31/12/13	NEIDA MARIANO DA SILVA	R$ 1.040,00
445	31/12/13	NEIDA MARIANO DA SILVA	R$ 300,00
418	30/01/14	GIZELA VERA DA SILVA	R$ 600,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ATILIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR, liberado nos autos em 15/03/2024 às 17:03 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 08199847-15.2018.8.12.0001 e código kA8ZziSn.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul

Comarca de Campo Grande - MS

Décima Segunda Vara Cível de Competência Residual

446	31/01/14	NEIDA MARIANO DA SILVA	R$ 1.040,00
418	27/02/14	GIZELA VERA DA SILVA	R$ 700,00
447	28/02/14	NEIDA MARIANO DA SILVA	R$ 1.040,00
448	31/03/14	NEIDA MARIANO DA SILVA	R$ 1.040,00
449	31/03/14	ALDA RODRIGUES CHAVES RECHE	R$ 1.060,00
450	31/03/14	NEIDA MARIANO DA SILVA	R$ 1.060,00
451	30/04/14	ALDA RODRIGUES CHAVES RECHE	R$ 1.060,00
419	29/05/14	GIZELA VERA DA SILVA	R$ 1.200,00
453	31/05/14	ALDA RODRIGUES CHAVES RECHE	R$ 1.060,00
454	31/05/14	NEIDA MARIANO DA SILVA	R$ 1.060,00
455	30/06/14	ALDA RODRIGUES CHAVES RECHE	R$ 1.060,00
457	31/07/14	ALDA RODRIGUES CHAVES RECHE	R$ 1.060,00
458	31/07/14	NEIDA MARIANO DA SILVA	R$ 1.060,00
460	22/08/14	NEIDA MARIANO DA SILVA	R$ 300,00
459	31/08/14	ALDA RODRIGUES CHAVES RECHE	R$ 1.060,00
461	31/08/14	NEIDA MARIANO DA SILVA	R$ 1.060,00
419	30/10/14	GIZELA VERA DA SILVA	R$ 720,00
464	31/10/14	ALDA RODRIGUES CHAVES RECHE	R$ 1.060,00
465	31/10/14	NEIDA MARIANO DA SILVA	R$ 1.060,00
462	30/11/14	ALDA RODRIGUES CHAVES RECHE	R$ 1.060,00
466	30/11/14	ALDA RODRIGUES CHAVES RECHE	R$ 1.060,00
468	31/12/14	ALDA RODRIGUES CHAVES RECHE	R$ 900,00
469	31/12/14	ALDA RODRIGUES CHAVES RECHE	R$ 1.060,00
470	31/12/14	NEIDA MARIANO DA SILVA	R$ 1.060,00
471	31/12/14	NEIDA MARIANO DA SILVA	R$ 900,00
472	31/01/15	ALDA RODRIGUES CHAVES RECHE	R$ 1.060,00
473	31/01/15	NEIDA MARIANO DA SILVA	R$ 1.060,00
474	28/02/15	ALDA RODRIGUES CHAVES RECHE	R$ 1.060,00
475	28/02/15	NEIDA MARIANO DA SILVA	R$ 1.060,00
420	30/03/15	GIZELA VERA DA SILVA	R$ 780,00
476	31/03/15	ALDA RODRIGUES CHAVES RECHE	R$ 1.060,00
477	31/03/15	NEIDA MARIANO DA SILVA	R$ 1.060,00
421	30/04/15	GIZELA VERA DA SILVA	R$ 980,00
478	30/04/15	ALDA RODRIGUES CHAVES RECHE	R$ 1.060,00
479	30/04/15	NEIDA MARIANO DA SILVA	R$ 1.060,00
420	28/05/15	GIZELA VERA DA SILVA	R$ 840,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ATILIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR, liberado nos autos em 15/03/2024 às 17:03 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 08019847-15.2018.8.12.0001 e código kA8ZziSn.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul

Comarca de Campo Grande - MS

Décima Segunda Vara Cível de Competência Residual

480	31/05/15	ALDA RODRIGUES CHAVES RECHE	R$ 1.060,00
481	31/05/15	NEIDA MARIANO DA SILVA	R$ 1.060,00
422	30/06/15	GIZELA VERA DA SILVA	R$ 980,00
482	30/06/15	ALDA RODRIGUES CHAVES RECHE	R$ 1.060,00
483	30/06/15	NEIDA MARIANO DA SILVA	R$ 1.060,00
422	30/07/15	GIZELA VERA DA SILVA	R$ 910,00
484	31/07/15	ALDA RODRIGUES CHAVES RECHE	R$ 1.060,00
485	31/07/15	NEIDA MARIANO DA SILVA	R$ 1.060,00
488	22/08/15	ALDA RODRIGUES CHAVES RECHE	R$ 300,00
489	22/08/15	NEIDA MARIANO DA SILVA	R$ 300,00
423	31/08/15	GIZELA VERA DA SILVA	R$ 840,00
486	31/08/15	ALDA RODRIGUES CHAVES RECHE	R$ 1.060,00
487	31/08/15	NEIDA MARIANO DA SILVA	R$ 1.060,00
490	30/09/15	ALDA RODRIGUES CHAVES RECHE	R$ 1.060,00
491	30/09/15	NEIDA MARIANO DA SILVA	R$ 1.060,00
421	30/10/15	GIZELA VERA DA SILVA	R$ 840,00
492	31/10/15	ALDA RODRIGUES CHAVES RECHE	R$ 1.060,00
493	31/10/15	NEIDA MARIANO DA SILVA	R$ 1.060,00
424	30/11/15	GIZELA VERA DA SILVA	R$ 910,00
494	30/11/15	ALDA RODRIGUES CHAVES RECHE	R$ 1.060,00
495	30/11/15	NEIDA MARIANO DA SILVA	R$ 1.060,00
424	23/12/15	GIZELA VERA DA SILVA	R$ 770,00
496	31/12/15	ALDA RODRIGUES CHAVES RECHE	R$ 1.060,00
497	31/12/15	ALDA RODRIGUES CHAVES RECHE	R$ 900,00
498	31/12/15	NEIDA MARIANO DA SILVA	R$ 900,00
499	31/12/15	ALDA RODRIGUES CHAVES RECHE	R$ 1.060,00
425	28/01/16	GIZELA VERA DA SILVA	R$ 910,00
500	31/01/16	NEIDA MARIANO DA SILVA	R$ 1.060,00
501	28/02/16	ALDA RODRIGUES CHAVES RECHE	R$ 1.060,00
502	28/02/16	NEIDA MARIANO DA SILVA	R$ 1.060,00
425	29/02/16	GIZELA VERA DA SILVA	R$ 680,00
425	30/03/16	GIZELA VERA DA SILVA	R$ 850,00
503	31/03/16	ALDA RODRIGUES CHAVES RECHE	R$ 1.060,00
504	31/03/16	NEIDA MARIANO DA SILVA	R$ 1.060,00
426	29/04/16	GIZELA VERA DA SILVA	R$ 680,00
505	30/04/16	ALDA RODRIGUES CHAVES RECHE	R$ 1.060,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ATILIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR, liberado nos autos em 15/03/2024 às 17:03 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 08019847-15.2018.8.12.0001 e código kA8ZziSn.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul

Comarca de Campo Grande - MS

Décima Segunda Vara Cível de Competência Residual

506	30/04/16	NEIDA MARIANO DA SILVA	R$ 1.060,00
516	22/05/16	NEIDA MARIANO DA SILVA	R$ 300,00
426	30/05/16	GIZELA VERA DA SILVA	R$ 765,00
507	31/05/16	ALDA RODRIGUES CHAVES RECHE	R$ 1.060,00
508	31/05/16	NEIDA MARIANO DA SILVA	R$ 1.060,00
426	30/06/16	GIZELA VERA DA SILVA	R$ 765,00
509	30/06/16	ALDA RODRIGUES CHAVES RECHE	R$ 1.060,00
510	30/06/16	NEIDA MARIANO DA SILVA	R$ 1.060,00
427	30/07/16	GIZELA VERA DA SILVA	R$ 680,00
511	31/07/16	ALDA RODRIGUES CHAVES RECHE	R$ 1.060,00
512	31/07/16	NEIDA MARIANO DA SILVA	R$ 1.060,00
515	22/08/16	ALDA RODRIGUES CHAVES RECHE	R$ 300,00
427	30/08/16	GIZELA VERA DA SILVA	R$ 680,00
513	31/08/16	ALDA RODRIGUES CHAVES RECHE	R$ 1.060,00
514	31/08/16	NEIDA MARIANO DA SILVA	R$ 1.060,00
428	30/09/16	GIZELA VERA DA SILVA	R$ 680,00
428	30/10/16	GIZELA VERA DA SILVA	R$ 680,00
519	31/10/16	ALDA RODRIGUES CHAVES RECHE	R$ 1.060,00
520	31/10/16	NEIDA MARIANO DA SILVA	R$ 1.060,00
429	30/11/16	GIZELA VERA DA SILVA	R$ 720,00
517	30/09/16	ALDA RODRIGUES CHAVES RECHE	R$ 1.060,00
518	30/09/16	NEIDA MARIANO DA SILVA	R$ 1.060,00
521	30/11/16	ALDA RODRIGUES CHAVES RECHE	R$ 1.060,00
522	30/11/16	NEIDA MARIANO DA SILVA	R$ 1.060,00
429	30/12/16	GIZELA VERA DA SILVA	R$ 720,00
523	31/12/16	ALDA RODRIGUES CHAVES RECHE	R$ 1.060,00
524	31/12/16	NEIDA MARIANO DA SILVA	R$ 1.060,00
525	31/12/16	ALDA RODRIGUES CHAVES RECHE	R$ 900,00
526	31/12/16	NEIDA MARIANO DA SILVA	R$ 900,00
430	30/01/17	GIZELA VERA DA SILVA	R$ 720,00
527	31/01/17	ALDA RODRIGUES CHAVES RECHE	R$ 1.180,00
528	31/01/17	NEIDA MARIANO DA SILVA	R$ 1.180,00
430	28/02/17	GIZELA VERA DA SILVA	R$ 560,00
529	28/02/17	NEIDA MARIANO DA SILVA	R$ 1.180,00
435	30/03/17	GIZELA VERA DA SILVA	R$ 810,00
530	31/03/17	ALDA RODRIGUES CHAVES RECHE	R$ 1.180,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ATILIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR, liberado nos autos em 15/03/2024 às 17:03 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 08019847-15.2018.8.12.0001 e código kA8ZziSn.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul

Comarca de Campo Grande - MS

Décima Segunda Vara Cível de Competência Residual

531	31/03/17	NEIDA MARIANO DA SILVA	R$ 1.180,00
430	30/04/17	GIZELA VERA DA SILVA	R$ 720,00
532	30/04/17	ALDA RODRIGUES CHAVES RECHE	R$ 1.180,00
533	30/04/17	NEIDA MARIANO DA SILVA	R$ 1.180,00
431	30/05/17	GIZELA VERA DA SILVA	R$ 810,00
534	31/05/17	ALDA RODRIGUES CHAVES RECHE	R$ 1.180,00
535	31/05/17	NEIDA MARIANO DA SILVA	R$ 1.180,00
433	12/06/17	ADRIANO M OLIVEIRA	R$ 400,00
536	30/06/17	ALDA RODRIGUES CHAVES RECHE	R$ 1.180,00
537	30/06/17	NEIDA MARIANO DA SILVA	R$ 1.180,00
432	30/07/17	GIZELA VERA DA SILVA	R$ 810,00
538	31/07/17	ALDA RODRIGUES CHAVES RECHE	R$ 1.180,00
539	31/07/17	NEIDA MARIANO DA SILVA	R$ 1.180,00
542	22/08/17	ALDA RODRIGUES CHAVES RECHE	R$ 330,00
543	22/08/17	NEIDA MARIANO DA SILVA	R$ 330,00
540	30/08/17	ALDA RODRIGUES CHAVES RECHE	R$ 1.180,00
432	31/08/17	GIZELA VERA DA SILVA	R$ 810,00
541	31/08/17	NEIDA MARIANO DA SILVA	R$ 1.180,00
544	30/09/17	ALDA RODRIGUES CHAVES RECHE	R$ 1.180,00
545	30/09/17	NEIDA MARIANO DA SILVA	R$ 1.180,00
434	30/10/17	GIZELA VERA DA SILVA	R$ 810,00
546	31/10/17	ALDA RODRIGUES CHAVES RECHE	R$ 1.180,00
547	31/10/17	NEIDA MARIANO DA SILVA	R$ 1.180,00
433	04/11/17	JOSÉ ROBERTO CAMPOS DE SOUZA	R$ 200,00
435	28/09/17	GIZELA VERA DA SILVA	R$ 720,00
434	30/11/17	GIZELA VERA DA SILVA	R$ 810,00
548	30/11/17	ALDA RODRIGUES CHAVES RECHE	R$ 1.180,00
549	30/11/17	NEIDA MARIANO DA SILVA	R$ 1.180,00
435	30/12/17	GIZELA VERA DA SILVA	R$ 720,00
550	31/12/17	ALDA RODRIGUES CHAVES RECHE	R$ 1.180,00
551	31/12/17	NEIDA MARIANO DA SILVA	R$ 1.180,00
552	31/12/17	ALDA RODRIGUES CHAVES RECHE	R$ 1.000,00
553	31/12/17	NEIDA MARIANO DA SILVA	R$ 1.000,00
554	31/01/18	ALDA RODRIGUES CHAVES RECHE	R$ 1.335,00
555	31/01/18	NEIDA MARIANO DA SILVA	R$ 1.335,00
436	28/02/18	GIZELA VERA DA SILVA	R$ 800,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ATILIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR, liberado nos autos em 15/03/2024 às 17:03 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 08019847-15.2018.8.12.0001 e código kA8ZziSn.

556	28/02/18	ALDA RODRIGUES CHAVES RECHE	R$ 1.335,00
557	28/02/18	NEIDA MARIANO DA SILVA	R$ 1.335,00
437	13/03/18	RENATO PRADO MEDRADO	R$ 1.000,00
436	29/03/18	GIZELA VERA DA SILVA	R$ 1.400,00
558	31/03/18	ALDA RODRIGUES CHAVES RECHE	R$ 1.335,00
559	31/03/18	NEIDA MARIANO DA SILVA	R$ 1.335,00
438	28/04/18	GIZELA VERA DA SILVA	R$ 1.000,00
560	30/04/18	ALDA RODRIGUES CHAVES RECHE	R$ 1.335,00
561	30/04/18	NEIDA MARIANO DA SILVA	R$ 1.335,00
438	30/05/18	GIZELA VERA DA SILVA	R$ 900,00
562	31/05/18	ALDA RODRIGUES CHAVES RECHE	R$ 1.335,00
563	31/05/18	NEIDA MARIANO DA SILVA	R$ 1.335,00
439	20/06/18	ELIDIANE SIMPLICIO SOBRINHO	R$ 500,00
564	30/06/18	ALDA RODRIGUES CHAVES RECHE	R$ 1.335,00
565	30/06/18	NEIDA MARIANO DA SILVA	R$ 1.335,00
452	31/04/14	NEIDA MARIANO DA SILVA	R$ 1.060,00
456	31/06/14	NEIDA MARIANO DA SILVA	R$ 1.060,00
431	31/06/17	GIZELA VERA DA SILVA	R$ 810,00
463	31/09/14	NEIDA MARIANO DA SILVA	R$ 1.060,00
467	31/11/14	NEIDA MARIANO DA SILVA	R$ 1.060,00

O total comprovado de gastos é de R$ 167.362,50, montante a ser ressarcido pelas requeridas.

DANOS MATERIAIS – COPARTICIPAÇÃO PLANO SAÚDE

Do mesmo modo, devem os requeridos ressarcir a autora pelos custos suportados com o pagamento da coparticipação junto ao plano de saúde a partir do evento danoso em 09/07/2013.

Ocorre que não é possível concluir, apenas analisando os documentos apresentados, qual o valor efetivamente pago pela parte autora, motivo pelo qual os gastos devem ser aferidos em liquidação de sentença, pela apresentação do extrato do plano de saúde com a indicação específica dos valores pagos a título de coparticipação a cada ano

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ATILIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR, liberado nos autos em 15/03/2024 às 17:03 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0819847-15.2018.8.12.0001 e código kA8ZziSn.

após o evento.

O montante será limitado ao total pedido na inicial, portanto, R$ 11.678,54.

DANOS MATERIAIS – despesas futuras

Tendo sido evidenciado que a incapacidade da autora é total e permanente e inexiste possibilidade de recuperação, sendo necessário, inclusive, ajuda para atividades diárias, é de rigor a condenação do requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, referente a todos os gastos diretamente relacionados à atenuar as circunstancias da incapacidade total ocasionada pelo sinistro, mantendo as condições de dignidade da autora (ou seja, gastos com cuidadora, exames, fisioterapia, procedimentos, médicos e remédios não cobertos pelo plano de saúde) cujo quantum deverá ser estabelecido em liquidação de sentença (uma vez que não se indenizam prejuízos hipotéticos) a fim de recompor prejuízo vindouro, nos termos do art. 529, inciso II do Código de Processo Civil.

Do dano moral

O dano moral caracteriza-se, em regra, pela violação aos direitos da personalidade, havendo no presente caso a dor, humilhação, angústia e sofrimento do AUTOR diante da violação do jurídico tutelado, que ultrapassou a esfera do mero dissabor, intranquilidade ou chateação.

Os danos psicológicos, na espécie, são *in re ipsa*, não reclamam prova robusta e são perfeitamente perceptíveis das circunstâncias do caso concreto, sendo de evidente

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ATILIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR, liberado nos autos em 15/03/2024 às 17:03 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0819847-15.2018.8.12.0001 e código kA8ZziSn.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul

Comarca de Campo Grande - MS

Décima Segunda Vara Cível de Competência Residual

sensibilidade e intelecção a grande dor produzida pela perda da vida autônoma subitamente pela autora em razão da falha no atendimento médico prestado pelos requeridos. .

A ofensa moral restou caracterizada e deve ser, portanto, reparada, pois só deve ser reputado como causador de dano moral o ato que ofende os direitos da personalidade e venha a gerar dor física ou moral, vexame e sofrimento que, fugindo à normalidade, acabe por interferir de modo intenso no comportamento psicológico do indivíduo, trazendo-lhe, por corolário, aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem estar.

Uma vez configurado o dano, resta fixar a indenização garantida constitucionalmente à autora, *ex vi* do **art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal**.

A reparação do dano moral, sabe-se, constitui-se de um binômio compensação e punição, pois busca compensar o que experimentou o dano e, ao mesmo tempo, punir o ofensor, inclusive para desestimulá-lo a prática semelhante.

Indenizar, nas palavras de **Rui Stoco**, *"significa reparar o dano causado à vítima, integralmente. Se possível, restaurando o statu que ante, isto é, devolvendo-a ao estado em que se encontrava antes da ocorrência do dano"*.

E, nesse contexto, já decidiu o eg. **Superior Tribunal de Justiça**:

> AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS VEXATÓRIAS E SENSACIONALISTAS EM SITE DA INTERNET. 1. O Tribunal de origem, procedendo com amparo nos elementos de convicção dos autos, constatou a conduta ilícita do jornalista e reconheceu o seu dever de indenizar a agravada pelos danos morais sofridos. 2. Diante da falta de parâmetros objetivos para fixar o valor indenizatório, foram observados os seguintes elementos: gravidade e extensão do dano, reincidência do ofensor, posição profissional e social do ofendido, e condição financeira

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ATILIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR, liberado nos autos em 15/03/2024 às 17:03 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0819847-15.2018.8.12.0001 e código kA8ZziSn.

> do ofensor e da vítima. 3. Portanto, os danos morais fixados pelo Tribunal de origem em quantia irrisória, foram majorados por esta Corte Superior, com vistas a que **o valor da indenização por danos morais atendesse ao binômio "valor de desestímulo" e "valor compensatório".** AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. *(AgRg no Ag n. 1.072.844/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/5/2011, DJe de 20/5/2011.)*

Tratando de ação de indenização por danos morais em hipótese que inexistem critérios objetivos para a fixação de valores, deve o juiz arbitrá-lo de acordo com as peculiaridades da espécie, considerando-se as condições pessoais do ofendido, o grau da culpa, sua potencialidade e a extensão do dano causado e a situação econômica do agente ofensor.

É importante lembrar da situação econômica da requerente, que aparentemente se releva normal e, da requerida é, seguramente, confortável. A parte autora não contribuiu para que o evento ocorresse e, deve-se lembrar que a indenização não pode se constituir em fonte de enriquecimento ilícito, vez que se trata de modalidade de compensação pelo dano moral experimentado.

Diante dessas circunstâncias, revela-se razoável que a indenização pelo dano moral seja fixado em R$ 70.000,00 (setenta mil reais), pois valor menor não se prestaria a cumprir com os fins da indenização, que, repita-se, são a ***compensação*** do sofrimento da vítima e a ***penalização*** do ofensor.

Dos danos estéticos

Segundo entendimento doutrinário, dano estético é aquele que atinge o aspecto

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ATILIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR, liberado nos autos em 15/03/2024 às 17:03 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0819847-15.2018.8.12.0001 e código kA8ZziSn.

físico da pessoa. Compreende o aleijão, que é amputação ou perda de um braço, de uma perna, de dedos, de um órgão que é o canal do sentido. Já a deformidade envolve a cicatriz, a ferida, a marca deixada pelo ferimento. Uma ou outra situação enfeia a pessoa, prejudica a aparência, causa o desequilíbrio na disposição do corpo humano, prejudicando sua integridade, e infunde uma sensação de desagradabilidade (RIZZARDO, Arnaldo. A reparação nos acidentes de trânsito. 10. ed. São Paulo: RT, 2009, p. 167).

Ressalte-se que a Súmula 387 do Superior Tribunal de Justiça dispõe ser lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral.

Com efeito, o primeiro é objetivo, visível, decorre da alteração corporal sofrida pela vítima, ao passo que o segundo é de caráter subjetivo, de foro íntimo e ordem psíquica. O dano moral, no caso, consiste na ofensa à integridade física, na dor decorrente das lesões sofridas, na necessidade de atendimento médico-hospitalar (no caso, odontológicos) e posteriores cuidados exigidos, com alteração da rotina diária da pessoa.

Daí porque as indenizações são autônomas e passíveis de serem cumuladas, para o atingimento de uma justa quantificação da verba indenizatória.

No caso em apreço, ficou evidenciado o dano estético sofrido pela parte requerente em razão da falha no atendimento hospitalar, que implicou em cegueira nos dois olhos, perda do controle e movimentos do braço e mão esquerdas, redução da capacidade de controle sobre o membro inferior esquerdo, intenso prejuízo da fala pelos danos nas cordas vocais e incapacidade para cuidar de si mesma, dependendo de terceiros para qualquer atividade (fls. 976). Destarte, é de rigor a fixação de uma indenização no valor correspondente a R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para compensar o agravo estético.

Forte nessas razões, impõe-se o **acolhimento** dos pedidos.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ATILIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR, liberado nos autos em 15/03/2024 às 17:03 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0819847-15.2018.8.12.0001 e código kA8ZziSn.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul

Comarca de Campo Grande - MS

Décima Segunda Vara Cível de Competência Residual

3 – DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do **art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil**, solvendo o mérito da controvérsia e pondo fim à fase cognitiva, **ACOLHO O PEDIDO DO AUTOR**, para:

I – **CONDENAR** os ***requeridos solidariamente*** ao pagamento de indenização por **DANOS MATERIAIS** em favor do ***autor*** no importe de **R$ 167.362,50.**

(a) os juros simples [**1% ao mês**] serão contados a partir da citação **[CC 405**].

(**b**) a correção monetária [**IGPM-FGV**] sobre dívida por ato ilícito [***contratual* ou *extracontratual***] deve ser contada da data do efetivo prejuízo – cada pagamento (**STJ, Súmula 43**).

II – **CONDENAR** os ***requeridos solidariamente*** ao pagamento de indenização por **DANOS MATERIAIS** em favor do ***autor*** consistente em indenização por danos materiais, referente a todos os gastos diretamente relacionados à atenuar as circunstancias da incapacidade total ocasionada pelo sinistro, mantendo as condições de dignidade da autora (ou seja, gastos com cuidadora, exames, fisioterapia, procedimentos, médicos e remédios não cobertos pelo plano de saúde) cujo quantum deverá ser estabelecido em liquidação de sentença, a fim de recompor prejuízo vindouro, nos termos do art. 529, inciso II do Código de Processo Civil.

(a) correção monetária pela média do INPC/IGP-DI e juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar da data de cada desembolso.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ATILIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR, liberado nos autos em 15/03/2024 às 17:03 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0819847-15.2018.8.12.0001 e código kA8ZziSn.

III – **<u>CONDENAR</u>** os ***requeridos solidariamente*** ao pagamento de indenização por **<u>DANOS MORAIS</u>** em favor da ***autora*** no importe de **R$ 70.000,00 (sessenta mil reais).**

(a) os juros simples [**1% ao mês**] serão contados a partir da citação **[CC 405**].

(**b**) a correção monetária [**IGPM-FGV**] sobre dívida por ato ilícito [***contratual* ou *extracontratual***] deve ser contada a partir da data do arbitramento [**STJ, Súmula 362**].

IV – **<u>CONDENAR</u>** os ***requeridos solidariamente*** ao pagamento de indenização por **<u>DANOS ESTÉTICOS</u>** em favor da ***autora*** no importe de **R$** R$ 70.000,00 (sessenta mil reais)

(a) os juros simples [**1% ao mês**] serão contados a partir da citação **[CC 405**].

(**b**) a correção monetária [**IGPM-FGV**] sobre dívida por ato ilícito [***contratual* ou *extracontratual***] deve ser contada a partir da data do arbitramento [**STJ, Súmula 362**].

V – Com fundamento no **art. 85, e §§, e seguintes, todos do Código de Processo Civil**, e tendo em vista o julgado pelo **Superior Tribunal de Justiça** do **Tema Repetitivo nº 1.076** [*i) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ATILIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR, liberado nos autos em 15/03/2024 às 17:03 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 08019847-15.2018.8.12.0001 e código kA8ZziSn.

condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo], **CONDENO** o ***requerido*** ao pagamento das **custas processuais** e **honorários**, sendo que estes últimos – atendido o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, a complexidade do trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço – fixo em **10%** do valor da condenação.

VI – DELIBERAÇÕES FINAIS:

(i) nos casos de rejeição integral dos pedidos, se concedida **tutela de urgência** [*in limine* ou *incidenter*], esta automaticamente terá seus efeitos revogados nesta data, exceto se expressamente deliberado de outra forma na decisão.

(ii) se for o caso, nos casos de condenação de pagar (principal ou honorários), havendo o depósito nos autos, e concordando a parte contrária (ou silente), **desde já fica autorizado o levantamento dos valores**, independente de despacho, não devendo se proceder ao levantamento de eventual penhora/restrição derivada de outro processo sem expressa determinação deste juízo a propósito [caso em que deve ser certificado e imediatamente feita a conclusão do processo para deliberação].

(iii) se do julgado resultar na hipótese em que duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, fica autorizada a *compensação*, nos termos do art. 368 e seguintes, do Código Civil.

(iv) se concedida a assistência judiciária gratuita, a exigibilidade dos honorários e consectários legais em face da parte beneficiada fica suspensa.

(v) se interposto RECURSO DE APELAÇÃO, a serventia deverá intimar o apelado [ou citá-lo para tanto, se ainda não tiver havido citação] para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (**CPC 1.010, § 1º**). Se o apelado interpuser

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ATILIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR, liberado nos autos em 15/03/2024 às 17:03 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0819847-15.2018.8.12.0001 e código kA8ZziSn.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul

Comarca de Campo Grande - MS

Décima Segunda Vara Cível de Competência Residual

apelação adesiva, intime-se o apelante para apresentar contrarrazões (**CPC 1.010, § 2º**). Após as formalidades, os autos deverão ser remetidos ao insigne Tribunal de Justiça, independentemente de juízo de admissibilidade, sendo despicienda nova conclusão [exceto se for o caso de juízo de retratação, na forma do **art. 485, §7º, do Código de Processo Civil**].

(vi) cumpram-se as demais disposições pertinentes e aplicáveis à espécie previstas no Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Arquive-se.

Campo Grande, *data da assinatura digital*.

ATÍLIO CÉSAR DE OLIVEIRA JÚNIOR
JUIZ DE DIREITO – *ASSINATURA DIGITAL*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ATILIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR, liberado nos autos em 15/03/2024 às 17:03 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0819847-15.2018.8.12.0001 e código kA8ZziSn.